

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 11 juni 2025

Opgave 1 (15 punten)

- 6p 1) Ja, de Gemeente Amersfoort is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor zover er een onderneming wordt gedreven op grond van art. 2, lid 1, onderdeel g Wet Vpb 1969 (1p) en art. 2, lid 8 Wet Vpb 1969 (1p). De Gemeente Amersfoort wordt geacht één gezamenlijke onderneming te drijven (art. 2, lid 8 Wet Vpb 1969) (1p). De belastbare winst 2024 bedraagt € 100.000 -/- € 5.000 = € 95.000 (1p) (salderen moet bij directe overheidsbedrijven). De onderneming voor afgifte bouwvergunningen is vrijgesteld op grond van de overheidstakenvrijstelling (1p) zoals genoemd in art. 8e, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 (1p).
- 3p 2) De afzonderlijke BV's zoals genoemd onder a) en b) zijn ieder vennootschapsbelastingplichtig op grond van art. 2, lid 1, onderdeel a Wet Vpb 1969 (1p). (winsten mogen niet gesaldeerd worden). De BV genoemd onder c) is vrijgesteld op grond van de overheidstakenvrijstelling (1p) op grond van art. 8f, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 (1p).
- 4p 3) - door vennootschap gemaakte kosten (1p);
- ontberen slechts dan een zakelijk karakter (1p);
- indien en voor zover zij zijn gedaan (1p);
- ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder (1p).
- 2p 4) Nee, de kosten zijn niet aftrekbaar omdat het onzakelijke kosten zijn (ogv het renpaardenarrest).

Opgave 2 (20 punten)

- 4p 5) C VOF (is een omgekeerd hybride lichaam en) is binnenlands belastingplichtig (1p) op grond van art. 2, lid 3, Wet Vpb 1969 (1p) en art. 2, lid 11, Wet Vpb 1969 (2p) (omdat A Ltd ten minste 50% van de winstrechten houdt in C VOF en een gelieerd lichaam is in de zin van art. 12ac, lid 2, Wet Vpb 1969 en A Ltd gevestigd is in een staat die het samenwerkingsverband C VOF als niet transparant beschouwt. De winst van C VOF is voor NL doeleinden normaliter (zonder toepassing van deze regel) wel transparant).
- 6p 6) C VOF heeft recht op een aftrek van € 100.000 (art. 9, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969) voorzover de winst toerekenbaar is aan houders van winstrechten die gevestigd zijn in een staat die C VOF als transparant beschouwen (1p). (Omdat staat B, C VOF wel als transparant beschouwt is de winst die toerekenbaar is aan B Co (€ 40% van € 250.000 = € 100.000) dus niet belast bij C VOF.) B Co wordt buitenlands belastingplichtig voor de vaste inrichting in Nederland (3p) op grond van art. 3, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969 (1p) en art. 17, lid 3, Wet Vpb 1969 (1p).
- 3p 7) De rentekosten worden in Nederland niet aangepast op basis van het zakelijkheidsbeginsel (op grond van de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) (1p). Omdat Staat A slechts een rentebate van € 10.000 in aanmerking neemt, mogen de (zakelijke) hogere rentekosten in Nederland niet in aanmerking worden genomen op grond van art. 8bb, lid 1, Wet Vpb 1969 (2p).
(Er vindt derhalve geen rentecorrectie (hogere lasten) plaats in Nederland.)
- 3p 8) Een verlies wordt verrekend met de belastbare winsten van het voorafgaande jaar en de volgende jaren, mits het verlies door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking (2p). Daarbij vindt verrekening in een jaar slechts plaats tot een bedrag van € 1.000.000 vermeerderd met 50% van de belastbare winst van dat jaar nadat die winst is verminderd met een bedrag van € 1.000.000 (1p) (art. 20, lid 2, Wet Vpb 1969).

4p 9)

Nog te verrekenen verlies 2022:	6.000.000	
Belastbare winst 2023:	5.000.000	
Verliesverrekening:	$1.000.000 + ((5.000.000 - 1.000.000) \times 50\% = 3.000.000$	1p
Belastbaar bedrag 2023:	$5.000.000 - 3.000.000 = 2.000.000$	1p
Nog te verrekenen ultimo 2023	$6.000.000 - 3.000.000 = 3.000.000$	
Belastbare winst 2024:	2.500.000	
Verliesverrekening:	$1.000.000 + ((2.500.000 - 1.000.000) \times 50\% = 1.750.000$	1p
Belastbaar bedrag 2024:	$2.500.000 - 1.750.000 = 750.000$	1p
Nog te verrekenen ultimo 2024	$3.000.000 - 1.750.000 = 1.250.000$	

--	--	--

Opgave 3 (18 punten)

- 5p 10) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (1p);
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 1p 11) Het ontvangen bedrag (dividend) van € 40.000 is voor Beerends Holding BV onbelast onder de deelnemingsvrijstelling art. 13, lid 1, Wet Vpb (1p) (omdat de deelnemerschapslening via de meesleepregeling (art. 13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) als deelneming wordt aangemerkt.)
- 4p 12) De schijnlening (2p), de bodemloze put lening (2p).
- 8p 13) Neen, het verbonden lichaam Bear Finance NV leent geld uit aan Beerends Holding BV, welke lening direct verband houdt met de verwerving van een 50% belang in Beerends Hamburg GmbH. Bij Beerends Holding BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar (2p) op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (2p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (dubbele zakelijkheidstoets) van art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (2p) (blijkt niet uit de casus) of compenserende heffing bij Bear Finance NV op grond van art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 (2p).

Opgave 4 (19 punten)

- 8p 14) Op grond van de oogmerktoets (van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) is sprake van een beleggingsdeelneming (1p). Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets of bezittingentoets (van art. 13, lid 11, Wet Vpb 1969) (1p).
Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 20.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van $(5.000.000 \times 4\%) = € 200.000 \times 10\%$ (1p). De in Ierland te belasten winst is € 157.500, zijnde de 4% renteopbrengst (€ 200.000) verminderd met de kostenafrek (€ 42.500). De te betalen belasting in Ierland bedraagt € 19.687 (zijnde $(12,5\% \text{ van } (€ 200.000 \text{ minus } € 42.500))$ (1p). Omdat slechts € 19.687 Vpb wordt betaald in Ierland betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing en derhalve is niet voldaan aan de onderworpenheidstoets (1p).
Irish Capital Ltd voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar enige bezitting een laagbelaste vrije belegging is (1p). Derhalve is Irish Capital Ltd een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt (1p). Wel geldt de deelnemingsverrekening (art. 13aa Wet Vpb 1969) (1p).
- 3p 15) De drie beperkingen in de liquidatieverliesregeling:
- Kwantitatieve beperking waarbij belastingplichtige een kwalificerend belang, zijnde meer dan de helft van de stemrechten, in het ontbonden moet bezitten (1p) (op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten eerste, Wet Vpb 1969 jo. art. 13d, lid 4, Wet Vpb 1969);
- Territoriale beperking waarbij het ontbonden lichaam moet zijn gevestigd in de EU of EER (1p) (op grond van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969);
- Temporele beperking waarbij het liquidatieverlies slechts in aanmerking kan worden genomen indien de vereffening van het ontbonden lichaam uiterlijk wordt voltooid in het 3e kalenderjaar dat volgt op kalenderjaar waarin de onderneming van het ontbonden lichaam geheel of nagenoeg geheel is gestaakt of het besluit daartoe is genomen (1p) (op grond van art. 13d, lid 14, onderdeel c, Wet Vpb 1969).
- 2p 16) Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).
- 3p 17) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt € 6,3 miljoen (opgeofferd bedrag € 7 miljoen (1p) minus € 0,7 miljoen (liquidatie-uitkering van € 0,5 miljoen plus dividenduitkering € 200.000 (dividend laatste 5 jaar) (2p).
- 3p 18) Het aftrekbaar liquidatieverlies bedraagt slechts € 5 miljoen (2p) omdat niet voldaan is aan de territoriale beperking van art. 13d, lid 2, onderdeel a, ten tweede, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 5 (18 punten)

- 3p 19) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p) ;
 - geen winstneming op interne transacties(1p).
- 2p 20) Op 1 februari 2025, het moment waarop de aandelen zijn verkocht (datum koopovereenkomst).
- 5p 21) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid (1p) en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (1p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 600.000 in de winst van de fiscale eenheid valt (1p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid 2 januari 2021 (minus afschrijving) (art.15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken (1p). Omdat een taxatierapport aanwezig is per 2 januari 2021 kan de sanctie worden beperkt tot € 250.000 (€ 1.750.000 minus € 1.500.000) (minus afschrijving) (1p).
- 3p 22) Het doel (ratio) van artikel 15ai Wet Vpb 1969 is tweeledig, namelijk:
 a) Het voorkomen dat een fiscale eenheid slechts gedurende korte termijn wordt aangegaan, met het doel een onbelaste vermogensoverdracht te doen plaatsvinden, waarna de eenheid weer wordt ontvoegd.
 b) Het voorkomen dat overdrachtswinst die binnen fiscale eenheid wordt behaald, kan worden omgevormd tot onbelast deelnemingsvoordeel (Ratio van herwaardering: te voorkomen dat bij "verkoop" winstneming achterwege kan blijven door toepassing van de deelnemingsvrijstelling).
Het noemen van a) of b) (of in woorden van gelijke strekking) is voldoende voor de volle 3 punten.
- 3p 23) Tyre Breda BV kan per 1 januari 2025 worden opgenomen in de fiscale eenheid Tyre Holding BV op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 (1p) en art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 (1p) mits wordt voldaan aan de overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).
- 2p 24) De vaste inrichting van Tyre Paris SA kan per 1 januari 2025 worden opgenomen in de fiscale eenheid Tyre Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (en mits voldaan aan de overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969).

Opgave 6 (10 punten)

- 4p 25) Waarde van de aandelen Groningerhuis BV (x € 1.000) bedraagt:

Aandelenkapitaal	400
Winstreserves	1.600
Stille reserves $500 - 100 (=20\%) =$	<u>400</u>
Totaal	2.400

Waarde van 400 aandelenkapitaal bedraagt 2.400 is 600% (1p)

Waarde van de aandelen in Meervliet BV (x € 1.000) bedraagt:

Aandelenkapitaal	200
Winstreserves	400
Stille reserves $225 - 45 (=20\%) =$	<u>180</u>
Totaal	780 (1p)

Om de waarde van 780 over te nemen moet Groningerhuis BV 130 aandelen uitreiken ($130 \times € 1.000 \times 600\% = € 780.000$) (2p)

- 6p 26) Balansen na bedrijfsfusie zien er als volgt uit:

Groningerhuis BV (bedragen x € 1.000) na bedrijfsfusie (3p)

Onroerende goederen	2.150	Aandelenkapitaal (400 +130 aandelen)	530
Overige activa	1.000	Winstreserves	1.420
		Agioreserve (780 - 130)	650
		Passiva	<u>550</u>
Totaal	<u>3.150</u>	Totaal	<u>3.150</u>

Meervliet BV (bedragen x € 1.000) na bedrijfsfusie (3p)

Deelneming in Groningerhuis BV	780	Aandelenkapitaal (200 aandelen)	200
		Winstreserves	580
Totaal	<u>780</u>	Totaal	<u>780</u>

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2025.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.